

Урок 5. Выплаты, компенсации, жильё, пособия

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Выплаты и соцподдержка семьи военнослужащего.

Урок 5. Выплаты, компенсации, жильё, пособия Цель урока: дать юристу полный алгоритм работы с самыми востребованными запросами — получение выплат, компенсаций, жилья и пособий для участников СВО и их семей.

1. Почему эта тема ключевая

● Участники СВО и их семьи часто обращаются за деньгами и льготами. ● Военное ведомство и военкоматы задерживают выплаты, не оформляют компенсации, тянут с жильём. ● Семья редко понимает, куда обращаться и как доказать право. ● Для юриста это не только помощь клиенту, но и высокодоходная практика: одно дело может приносить от 150 000 ₽ до 900 000 ₽.

1. Законодательная основа

Юрист должен сразу ссылаться на законы:

● ФЗ №76-ФЗ “О статусе военнослужащих” — денежное довольствие (ст. 12). ● ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — жильё (ст. 15), соцгарантии (ст. 23). ● ФЗ №4468-1 «О пенсионном обеспечении» — пенсии по инвалидности и по потере кормильца. ● Указ Президента РФ №644 от 2024 года — единовременные выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. ● Указ президента № 98 от 2022 года — порядок выплат при ранении, инвалидности, гибели. ● ФЗ «Об образовании» (ст. 71) — льготы детям военнослужащих.

1. Какие гарантии положены

Денежное довольствие

● оклад по должности, по званию; ● надбавки за службу в зоне СВО; ● ежемесячные премии.

Единовременные выплаты

● при мобилизации (в среднем 195 000 ₽ + региональные выплаты); ● при подписании контракта (от 2.000 000 ₽ с региональными).

Выплаты при ранении/инвалидности

● разовая выплата — от 1 млн ₽; ● пожизненные пенсии и ежемесячные пособия.

Выплаты семьям погибших

- 5 млн ₽ — единовременно; • 7,4 млн ₽ — страховая выплата; • пенсия по потере кормильца; • Региональные выплаты.

Жилищные гарантии

- предоставление жилья по договору соцнайма; • жилищная субсидия; • Служебное жилье; • жилье при накопительно-ипотечной системе кредитования. Соцподдержка детей и семьи
- внеочередные места в детсадах; • льготы при поступлении в вузы; • региональные льготы (транспорт, налоги).

1. Как действовать юристу: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Первичная консультация

- Выяснить: мобилизованный, контрактник, доброволец. • Понять, что именно не выплачивают: довольствие, единовременную выплату, жилищную субсидию. • Сразу назвать конкретные нормы закона, чтобы вызвать доверие. • Фраза: «По ст. 12 ФЗ-76 вам обязаны начислять довольствие ежемесячно. Если этого нет — это нарушение закона».

*Так же это регламентирует Приказ Министра обороны РФ от 6 декабря 2019 г. № 727 “Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных выплат”

Шаг 2. Сбор документов

- Выписки о начислениях (лицевой счёт военнослужащего). • Медицинские документы (для выплат при ранении). • Справки о составе семьи и детях (для льгот). • Отказы органов военного управления, военкомата или органов соцзащиты (если есть).

Шаг 3. Первичные жалобы

- В военную прокуратуру (по месту воинской части). • В органы соцзащиты (если речь о пособиях). • В военкомат (фиксируем входящий номер на заявлении).

Фраза: «Мы всегда начинаем с жалобы. Это фиксирует нарушение и создаёт для нас доказательную базу в суде».

Шаг 4. Судебная защита

- Иск по КАС РФ о бездействии (например, задержка выплат). • Иск о взыскании выплаты.
- Иск о признании отказа незаконным (по жилью).

Шаг 5. Контроль исполнения

- Получаем исполнительный лист. • При необходимости — обращаемся к приставам. • При уклонении — снова жалоба в прокуратуру или подача отдельного иска о взыскании

компенсации за неисполнение решения суда в разумный срок.

1. Практика

Пример 1. Выплаты за ранение.

Военный получил тяжёлое ранение, командование «забыло» оформить выплату. Юрист собрал справки из госпиталя, подал жалобу в прокуратуру и иск. Суд взыскал 2,8 млн ₽. Гонорар — от 250 000 ₽.

Пример 2. Семья погибшего.

Жена не могла получить 5 млн ₽ выплаты. Юрист направил жалобу в прокуратуру, затем иск. Итог — деньги выплачены + назначена пенсия по потере кормильца. Гонорар — от 300 000 ₽.

Пример 3. Жилищное дело.

Семья не могла попасть в очередь на жильё. Юрист сослался на ст. 15 ФЗ-76, подал иск. Суд обязал жилищный орган включить семью в очередь. Гонорар — от 180 000 ₽.

1. Ошибки юристов

- Не запрашивают документы в части → суд отказывает.
- Подают жалобы «в общем виде», без ссылок на закон.
- Обещают быстрый результат, хотя сроки могут занять месяцы.
- Не фиксируют переписку (а это ключевое доказательство).

1. Финансовая сторона

- Консультация семьи: 15 000–30 000 ₽.
- Выплаты за ранение: гонорар 150 000–600 000 ₽.
- Семьи погибших: 200 000–800 000 ₽.
- Жилищные дела: 120 000–900 000 ₽.
- Пакетное сопровождение: до 900 000 ₽.

? Совет: всегда предлагайте рассрочку.

Фраза: «Мы понимаем, что семья несёт нагрузку. Оплата делится на несколько частей, но работа начинается сразу».

Кратко по теме

- Участникам СВО и их семьям положены выплаты, компенсации, жильё и льготы.
- Закреплены в ФЗ-76, Указах Президента и Постановлениях Правительства.
- Юрист действует по схеме: консультация → сбор документов → жалобы → иск → контроль исполнения.
- Чаще всего нарушаются сроки выплат, компенсации и право на жильё.
- Для юриста это стабильный и прибыльный сегмент: гонорары до 900 000 ₽.